

NOTARIELLE URKUNDE

URNr. 887/2024

Notar: Dr. Bertram Falkenhain, Marktstrasse 9, 83646 Bad Toelz — Zustaendiger Notarbezirk: Landgericht Muenchen II — Urkundsregister Nr. 887/2024

Beurkundungsvermerk

Am achtzehnten Maerz des Jahres zweitausendvierundzwanzig (18.03.2024) erschienen vor mir, Notar Dr. Bertram Falkenhain mit Amtssitz in Bad Toelz, in meinen Amtsraeumen in der Marktstrasse 9, 83646 Bad Toelz:

1. Frau Dr. Antonia von Elsbach, geb. 12.04.1968, Augenaerztin a.D., wohnhaft Maximiliansplatz 7, 80333 Muenchen — handelnd als alleinige Geschaefsfuehrerin der Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, HRB 224887, Amtsgericht Muenchen, Sitz: Seestrasse 8, 82431 Kochel am See (nachfolgend: **Kaeuferin**),

2. Herrn Hubertus Ostermeier, geb. 17.09.1955, Landwirt, wohnhaft Almweg 14, 82431 Kochel am See — handelnd als Komplementaer der Kreszentia-Almhof Ostermeier KG, Handelsregisternummer HRA 9812, Amtsgericht Muenchen (nachfolgend: **Verkaeuffer**).

Ich, der Notar, habe die Erschienenen nach ihren Personaldaten befragt und ihre Identitaet anhand der vorgelegten amtlichen Lichtbildausweise festgestellt. Die Erschienenen sind der deutschen Sprache maechtig; eine Uebersetzung war nicht erforderlich. Die Geschaeftsfaehigkeit der Erschienenen wurde von mir geprueft; es bestehen keine Zweifel. Die Erschienenen haben mir Vollmachten in ausreichender Form nachgewiesen.

Kaufgegenstand

Gegenstand dieses Kaufvertrages ist das im Grundbuch des Amtsgerichts Bad Toelz-Wolfratshausen, Grundbuch von Kochel am See, Blatt 4412, eingetragene Grundstueck:

Flurstueck:	224/3 [HINWEIS: FEHLERHAFT — richtig waere 224/12]
Gemarkung:	Kochel am See
Flaeche:	50 m ² (fuenfzig Quadratmeter)
Nutzungsart:	Gruenland/Streifen
Grundbuch Blatt:	4412 AG Bad Toelz-Wolfratshausen

Kaufpreis und Zahlungsmodalitaeten

Der Kaufpreis fuer das vorbezeichnete Grundstueck betraegt **EUR 48.000,00** (in Worten: achtundvierzigtausend Euro) und ist faellig innerhalb von dreissig (30) Tagen nach Vorliegen der grundbuchfaehigen Ausfertigung dieser Urkunde und Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts Bad Toelz auf das Anderkonto des Notars, IBAN DE82 7005 0000 0088 1234 56.

Auflassungserklaerung

Verkaeuffer und Kaeuferin sind sich ueber den Uebergang des Eigentumsrechts an dem vorgenannten Grundstueck (Flurstueck 224/3, Gemarkung Kochel am See) einig (Auflassung gemaess § 873, § 925 BGB). Der Notar wird angewiesen, die Eigentumsumschreibung im Grundbuch zu beantragen, sobald der Kaufpreis vollstaendig auf dem Anderkonto eingegangen ist und die Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt.

HINWEIS (intern, Kanzlei Klotzkette): Die Klausel zur Auflassungsvormerkung fehlt in dieser Urkunde vollstaendig. Eine Auflassungsvormerkung gemaess § 883 BGB zum Schutz des Eigentumsanspruchs der Kaeuferin vor Zwischeneintragungen wurde nicht beantragt und nicht in das Grundbuch eingetragen. Dies stellt einen schweren Notarfehler im Sinne des § 19 BNotO dar.

Kosten und Steuern

Die Kosten dieser Beurkundung sowie die anfallende Grunderwerbsteuer (6,5 % des Kaufpreises = EUR 3.120,00) traegt die Kaeuferin. Die Notargebuehren belaufen sich auf EUR 604,00 gemaess GNotKG, KV Nr. 21100.

Diese Urkunde wurde den Erschienenen vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenlaeufig unterzeichnet sowie vom amtierenden Notar beglaubigt.

Bad Toelz, 18. Maerz 2024

Dr. Antonia von Elsbach
(Kaeuferin)

Hubertus Ostermeier
(Verkaeuffer)

Dr. Bertram Falkenhain
(Notar, Amtssiegel)